

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2538/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นาย ธาดา ตรัง

โจทก์

นาย สม ใจ สิงห์ มุ้ย

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 200

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ ฐ. ผู้เสียหายเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ พนักงานอัยการและผู้เสียหายจึงต่างมีฐานะเป็นโจทก์ด้วยกัน ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นนำส่งสำเนาอุทธรณ์ของจำเลยให้แก่พนักงานอัยการโจทก์โดยมิได้นำส่งสำเนาอุทธรณ์ของจำเลยให้แก่โจทก์ร่วมจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 200

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายธาดา ตรัง ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาล
ชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4(1) จำคุก 2 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลย 3,000 บาทอีกสถานหนึ่งโทษจำ
คุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระ
ค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ร่วมฎีกาข้อกฎหมายว่าที่ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์
ของจำเลยโดยไม่ส่งสำเนาอุทธรณ์ของจำเลยให้โจทก์ร่วมแก้อุทธรณ์เป็นการชอบ
หรือไม่นั้น บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 200
บัญญัติว่า"ให้ศาลส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งแก่ภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับสำเนาอุทธรณ์" คดีนี้ปรากฏว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้นายธาดา ตรัง
ผู้เสียหายเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการโจทก์ ดังนั้น พนักงานอัยการและผู้
เสียหายจึงต่างมีฐานะเป็นโจทก์ด้วยกัน เมื่อจำเลยยื่นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นสั่งอุทธรณ์
ของจำเลย ว่า "รับอุทธรณ์ของจำเลย สำเนาให้โจทก์แก้ปิดหมาย" ดังนั้นการที่ศาลชั้น
ต้นนำส่งสำเนาอุทธรณ์ของจำเลยเฉพาะให้แก่พนักงานอัยการโจทก์โดยมิได้นำส่ง
สำเนาอุทธรณ์ของจำเลยให้แก่โจทก์ร่วม ซึ่งต่างก็เป็นโจทก์และมีสิทธิแก้อุทธรณ์

ด้วยเช่นกันนั้นจึงยอมเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายดังบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น
ฎีกาโจทก์ร่วมฟังขึ้น"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการในเรื่องนำส่ง
สำเนาอุทธรณ์ของจำเลยให้โจทก์ร่วมแล้วส่งให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่
ตามรูปคดี

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สมศักดิ์ วงศ์ยืน-ระพีณ บุญสิทธิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>